

Nr. 166 Führererlaß über die Ausübung des Gnadenrechts in Beamtensachen vom 2. Oktober 1939. Nicht veröffentlicht.

R 43 II/645, Bl. 92 Abschrift¹

Beginn:
Beginn:

ERLASS DES FÜHRERS UND REICHSKANZLERS ÜBER DIE AUSÜBUNG DES
GNADENRECHTS GEGENÜBER BEAMTEN UND EHEMALIGEN BEAMTEN.

Für die Dauer meiner Abwesenheit von Berlin übertrage ich bis auf weiteres

– 1.

die Ausübung des Rechts zur Niederschlagung von Dienststrafverfahren derjenigen Obersten Reichsbehörde, der das Dienststrafergericht untersteht, bei dem das Verfahren anhängig ist,

– 2.

die Befugnis zu Gnadenerweisen und ablehnenden Entschließungen, soweit ich mir diese in dem Erlaß vom 1. Februar 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 74), unter II Nr. 7, vorbehalten habe², den zuständigen Obersten Reichsbehörden.

Ich behalte mir vor, in einzelnen Fällen selbst zu entscheiden³.

Berlin, den 2. Oktober 1939

Der Führer und Reichskanzler
Adolf Hitler

Der Reichsminister des Innern
Frick

Der Staatsminister und Chef der Präsidialkanzlei
Dr. Meissner

¹ Den Chefs der ORBeh. („persönlich!“) durch den RIM am 9. 10. 1939 zur Kenntnis zugeleitet; R 43 II/645, Bl. 91. Nicht bei MOLL, „Führer-Erlasse“. – Der Erlaß war vom RIM angestrengt worden, die vollzogene Ausfertigung hatte ihm der StMPrk am 2. 10. mit folg. Begleitschreiben zurückgesandt: „Der Führer hat Ihrem Antrag gemäß entschieden, jedoch statt der Worte ‚aus Anlaß meiner Abwesenheit‘ die Fassung ‚für die Dauer meiner Abwesenheit‘ gesetzt, d. h. denselben Wortlaut gewählt wie in dem die Übertragung des Gnadenrechts in Strafsachen an den Herrn Reichsminister der Justiz enthaltenden Erlaß vom 3. September 1939 [Dok. Nr. 141]. – Ich bitte, den Erlaß den Chefs der Obersten Reichsbehörden durch Übersendung einer Abschrift bekanntzugeben. Von einer Veröffentlichung soll abgesehen werden. Bei der Übermittlung des Erlasses bitte ich die Ressortchefs davon zu verständigen, daß eine *nur vorübergehende* Anwesenheit des Führers in Berlin die Übertragung des Gnadenrechts nicht berührt.“ R 3001/21230, Bl. 524–526.

² S. Dok. Nr. 141 Anm. 2. In Ziff. II Nr. 7 übertrug Hitler das Gnadenrecht in Dienststrafsachen a) für Reichsbeamte ihrer ORBeh., b) für Landesbeamte dem PrMP bzw. den RStH, c) für Kommunalbeamte dem RIM, d) für die übrigen Beamten jeweils ihrem obersten Dienstherrn, schränkte aber ein: „Die Übertragung nach Nr. 7a gilt nicht für die Aufhebung eines auf Dienstentlassung lautenden Disziplinarurteils, für die Zuerkennung eines im Disziplinarurteil nicht ausgesprochenen Teilruhegehalts, für die Erhöhung eines zugewilligten Teilruhegehalts und für die Beseitigung der beamtenrechtlichen Folgen einer strafgerichtlichen Verurteilung.“

³ Zur Amnestierung geringfügiger Dienststrafen durch FüE vom 21. 10. 1939 vgl. Dok. Nr. 153.

Zitierhinweis

Nr. 166 Führererlaß über die Ausübung des Gnadenrechts in Beamtensachen vom 2. Oktober 1939. Nicht veröffentlicht. in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d166>